

☐ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๔๙/๒๕๕๑

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๓๒๕๔๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ระหว่าง { นางชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์

ผู้ฟ้องคดี

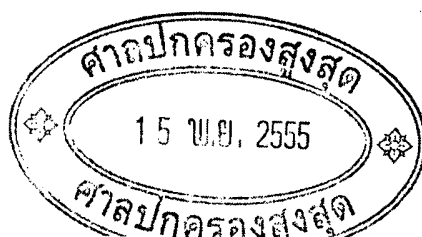
{ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๑/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๓๗๕/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

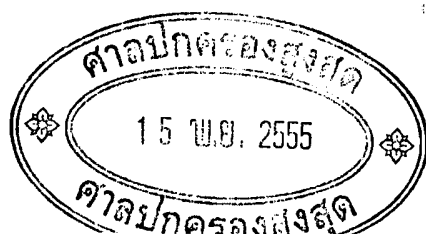
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ ภายนอกประเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขทั่วไป ระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ผิดสัญญาหรือไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ในระหว่างศึกษาคืน



/ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี...

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับราชการหรือทำงานชดใช้ทุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด หรือผู้ฟ้องคดีไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ถูกฟ้องคดีสั่งดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดีบอกรงดการรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือผู้ฟ้องคดีศึกษาไม่สำเร็จ ผู้ฟ้องคดียินยอมชดใช้เงินทุนจำนวนทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระเงินเป็นเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปทั้งหมดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือชำระไม่ครบ ผู้ฟ้องคดียินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเสร็จสิ้น ต่อมาผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นให้การชำระเบี้ยปรับตามสัญญารับทุนอุดหนุน การศึกษาดังกล่าว ลดลงเหลือเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มปฏิบัติงานชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากความเป็นพนักงานและได้รับอนุญาตให้ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามสัญญาทั้งสองฉบับรวมเป็นเงินจำนวน ๗๖๗,๗๔๐ บาท โดยแยก เป็นการชดใช้เงินตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๑,๘๔๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดเบี้ยปรับ จำนวนสามเท่า และการชดใช้เงินตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิต และพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีคิดเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ติดต่อสอบถาม ไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕



/เมื่อวันที่ ๔...

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๑) ของประกาศดังกล่าว กำหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเต็มเวลา ให้ชดใช้เงินจำนวนสามเท่าของเงินเดือนและทุนหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย จึงให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามที่เรียกเก็บเต็มจำนวนไปก่อน หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเบี้ยปรับดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ผู้ฟ้องคดีเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาต่อไป มิฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชำระเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บเบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า หนี้ตามสัญญาได้ระงับลงด้วยการชำระหนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถลดเบี้ยปรับตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลดเบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ลงเหลือเพียงหนึ่งเท่า และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๙๒๐ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ถือว่าหนี้เงินตามสัญญาจะระงับลงด้วยการชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มิได้เป็นข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่กลับมาทำงานชดใช้ทุน ต้องชดใช้เบี้ยปรับเป็นเงินจำนวนสามเท่า ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ



/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๑) ของประกาศดังกล่าวกำหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษามายในประเทศหรือต่างประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเต็มเวลา ให้ชดใช้เงินจำนวนสามเท่าของเงินเดือนและทุนหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจโดยตรงที่จะกำหนดระเบียบการบริหารและกำหนดเบี้ยปรับได้เองแตกต่างจากข้าราชการที่มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับจำนวนสามเท่า จึงเป็นการปฏิบัติตามระเบียบโดยถูกต้องตามขั้นตอนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงระงับสิ้นไปและผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเบี้ยปรับแต่อย่างใด

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขคำฟ้องเปลี่ยนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดี จึงถูกบังคับให้ต้องยื่นคำฟ้องเพิ่มภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทางโทรศัพท์ ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินไปก่อน มิฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเรียกเก็บเบี้ยปรับไม่เหมาะสม ผู้ฟ้องคดีสามารถโต้แย้งภายหลังได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเบี้ยปรับจำนวนสามเท่าเป็นอัตราที่สูงเกินสมควร ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้คำนวณเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ได้เป็นเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวนสูงถึง ๗๖๗,๗๔๐ บาท



จึงก่อให้เกิด...

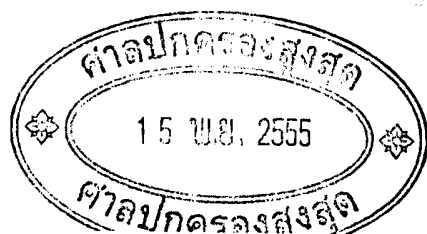
จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าว่าเงินเบี้ยปรับที่ต้องชดใช้มีจำนวนสูงถึง ๗๖๗,๗๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอาจจะตัดสินใจไม่ลาออก ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินเบี้ยปรับจำนวนสามเท่า ส่วนคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีเป็นการขอแก้ไขคำฟ้องเพื่อกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นมูลกรณีพิพาทเดิม การฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินเบี้ยปรับที่ต้องชดใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีสูงเกินสมควรหรือไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะปฏิเสธไม่ชำระเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและได้ยินยอมชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดเบี้ยปรับจึงเป็นอันหมดไปตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขคำฟ้องนั้น เป็นการเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจให้กระทำได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโดยแก้ไขผู้ถูกฟ้องคดีจากเดิมอธิการบดีเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิกระทำได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลซึ่งมีอธิการบดีเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเป็นผู้บริหารให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่แท้จริงในสัญญาพิพาท กรณีจึงต้องถือวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องครั้งแรกเป็นวันที่เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดี นอกจากนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้แก้ไขคำฟ้อง ศาลก็มีอำนาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาในคดีได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา



/คดีปกครอง...

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำฟ้องภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

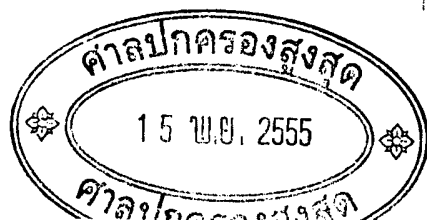
ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
ตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔
เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเข้าผูกพันตามสัญญาที่จะชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าหากมีการผิดสัญญา
และในขณะที่ทำสัญญาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ วางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการทำสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศว่า หากผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
ตามสัญญา ต้องชดใช้เงินที่รับไปพร้อมเบี้ยปรับคืนจำนวนหนึ่งเท่า จึงแสดงให้เห็นว่า
ตามปกติประเพณีขณะทำสัญญาได้กำหนดให้มีการชดใช้เบี้ยปรับแก่ทางราชการเพียงหนึ่งเท่า
ทั้งนี้ แม้ข้อความในสัญญาจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งของทางราชการที่จะออกใช้บังคับต่อไป แต่การเพิ่มเบี้ยปรับเป็นสามเท่าที่ออกมา
ใช้บังคับภายหลัง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยทราบมาก่อน ความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกร้องเบี้ยปรับ
จำนวนสามเท่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะต้องมีภาระหนักกว่าขณะทำสัญญา
ดังนั้น การตีความสัญญาพิพาท จึงต้องตีความไปตามความประสงค์อันสุจริตของผู้ฟ้องคดี
และคำนึงถึงประเพณีในขณะที่ทำสัญญาประกอบกันให้เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งต้องเสียในมูลหนี้
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่า
โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน ๓๑๕,๙๒๐ บาท
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินจากผู้ฟ้องคดีไปเป็นจำนวน ๖๓๑,๘๔๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงิน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑๕,๙๒๐ บาท เนื่องจากรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้
ซึ่งถือเป็นลามิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๓๑๕,๙๒๐ บาท
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เมื่อสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา
ภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นสัญญาทางปกครอง ผู้ที่จะถูกบังคับ

/ตามคำพิพากษา...



ตามคำพิพากษาจึงต้องเป็นคู่สัญญา คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อคำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคล ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้ฟ้องคู่สัญญาที่พิพาท ประกอบกับคำฟ้องเพิ่มเติมได้ยกเลิกฟ้องเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมได้ และคำฟ้องเพิ่มเติมมิใช่การแก้ไขคำฟ้อง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติม จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้

ในขณะที่ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มิใช่ข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในขณะที่ทำสัญญา ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาแล้ว ถ้าไม่กลับมาทำงานชดเชยตามระยะเวลาที่ลาศึกษาให้ครบถ้วนให้ชดเชยเงินเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนสามเท่า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องทราบมติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ต้องชดเชยเบี้ยปรับตามมติคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด ทั้งนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่า เป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้นำแบบสัญญาที่ใช้กับข้าราชการมาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะเรียกเบี้ยปรับจำนวนสามเท่าจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมชำระเงินเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงสิ้นสุดผูกพันกันไป และสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่จะขอลดเบี้ยปรับจึงหมดไปเช่นกันตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

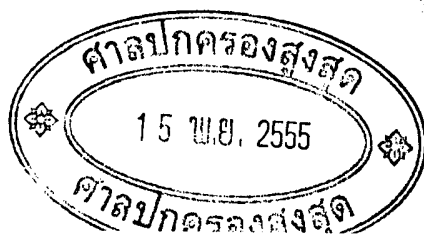
/ผู้ฟ้องคดี...



ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การยื่นฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีได้เกิดความผิดพลาดในการกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายและผู้ฟ้องคดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของศาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีผิดไปจากที่ควรจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำคำฟ้องใหม่โดยกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งขอแก้ไขคำฟ้องเดิมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกับการเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเป็นผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี แม้คำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีจะเป็นคำฟ้องฉบับใหม่ คู่กรณีคนใหม่ แต่ก็ยังคงถือว่าเป็นมูลกรณีเดียวกัน คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำฟ้องที่ศาลรับไว้พิจารณาได้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า แบบของสัญญาเป็นสัญญาที่ใช้กับข้าราชการโดยระบุให้ชำระเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่า แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องชำระเบี้ยปรับจำนวนสามเท่า นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ในการทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาชำระเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่า และก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่า โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็แจ้งกับผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หากผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน ๗๖๗,๗๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอาจจะหาทางออกโดยวิธีอื่นมิใช่การลาออก ส่วนการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยปรับที่รับไว้เกิน

สำหรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี หากไม่ชำระภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรวบรวมเงินเพื่อนำไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีหลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะไม่ชำระเบี้ยปรับ เพราะผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเป็นฝ่ายที่มีได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

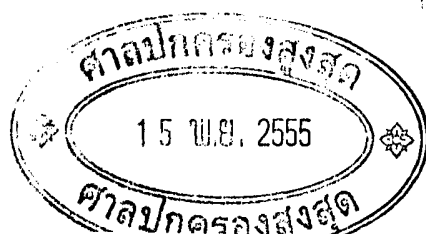


/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้รับทุนอุดหนุน
การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อภายในประเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขทั่วไป ระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาอนุญาต
ให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
ซึ่งสัญญาดังกล่าวข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาหรือไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา
และเงินช่วยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอีกหนึ่งเท่าของเงิน
ที่จะต้องชดใช้ดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
อีกหนึ่งฉบับ ซึ่งสัญญาดังกล่าวข้อ ๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับราชการ
หรือทำงานชดใช้ทุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด
หรือผู้ฟ้องคดีไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ถูกฟ้องคดี
สั่งงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี
หรือผู้ฟ้องคดีบอกรับทุนอุดหนุนการศึกษาหรือศึกษาไม่สำเร็จ ผู้ฟ้องคดียินยอม
ชดใช้เงินทุนทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระเงินเป็นเบี้ยปรับอีกจำนวนสองเท่า
ของเงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทุนไปทั้งหมดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี หากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
หรือชำระไม่ครบ ผู้ฟ้องคดียินยอมให้คิดดอกเบี้ยที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเสร็จสิ้น ต่อมาผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ เพื่อลดเบี้ยปรับตามสัญญารับทุนอุดหนุน

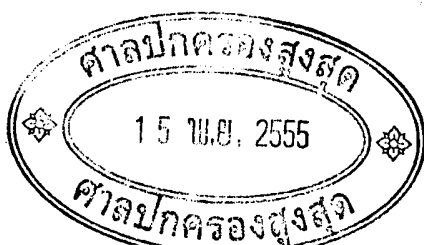


/การศึกษา...

การศึกษาดังกล่าวจากเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าคงเหลือจำนวนหนึ่งเท่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

หลังจากผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งประกาศดังกล่าวข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๑) กำหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเต็มเวลา ให้ชดใช้เงินจำนวนสามเท่าของเงินเดือนและทุนหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากความเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับอนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ สำหรับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษาดังกล่าวได้นำไปเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิได้ปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๗๖๗,๗๔๐ บาท โดยแยกเป็นเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับระหว่างลาศึกษาจำนวน ๑๕๗,๙๖๐ บาท กับเบี้ยปรับอีกจำนวนสามเท่าจำนวน ๔๗๓,๘๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓๑,๘๔๐ บาท และเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ ได้แก่ เงินอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับระหว่างลาศึกษาจำนวน ๖๗,๙๕๐ บาท กับเบี้ยปรับอีกจำนวนหนึ่งเท่าจำนวน ๖๗,๙๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๕,๙๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการเรียกเก็บเบี้ยปรับจำนวนสามเท่า ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำผู้ฟ้องคดีว่า ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปก่อน มิฉะนั้น จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้แย้งการเรียกเก็บเบี้ยปรับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีสามารถโต้แย้งภายหลังได้ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๗๖๗,๗๔๐ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ และได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บเบี้ยปรับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ



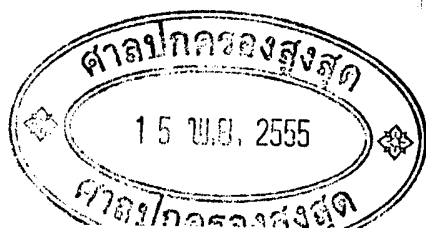
/ลงวันที่ ๒๕...

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนี้ตามสัญญาได้ระงับลงด้วยการชำระหนี้ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจพิจารณาปรับลดเบี้ยปรับได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บเบี้ยปรับจำนวนสามเท่า เป็นการเรียกเก็บเบี้ยปรับที่สูงเกินสมควร และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีลดเบี้ยปรับจากสามเท่าลงเหลือเพียงหนึ่งเท่า และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑๕,๙๒๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้ฟ้องคดีเพียงหนึ่งเท่า จึงมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑๕,๙๒๐ บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือไม่ และการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวได้ยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ ประเด็นที่สอง ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นเงินจำนวนสามเท่าของเงินที่ต้องชดเชยคืนหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือไม่ และการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวได้ยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดีหรือไม่

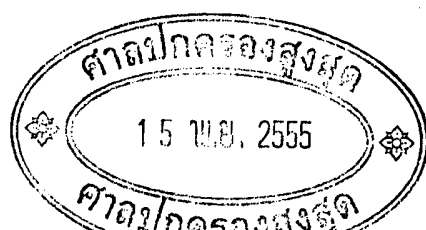
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กับระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีได้กำหนดเรื่องการใช้สิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องไว้เป็นการเฉพาะ แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ได้บัญญัติว่า คำฟ้อง หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาล ไม่ว่าจะได้อเสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้อเสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้อง



/หรือคำร้องขอ...

หรือคำร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง บัญญัติว่า คำฟ้องใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สำนักงานศาลปกครองให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องนั้นให้ถูกต้อง ในการนี้ให้ถือว่าวันที่ยื่นฟ้องครั้งแรกเป็นหลักในการนับอายุความ นอกจากนี้ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๕ กำหนดว่า คำฟ้องที่ยื่นต่อศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงทะเบียนคดีในสารบบความและออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี แล้วตรวจคำฟ้องในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอคำฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป ถ้าเห็นว่าคำฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง หรือผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขคำฟ้องหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้ แล้วเสนอคำฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไป และข้อ ๓๗ วรรคสอง กำหนดว่า ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของสำนวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของสำนวนตรวจคำฟ้อง ถ้าเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้หรือผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คำฟ้องเพิ่มเติมถือว่าเป็นคำฟ้องประเภทหนึ่ง และสำนักงานศาลปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลมีหน้าที่แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วน อีกทั้งหากคำฟ้องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตุลาการเจ้าของสำนวนก็มีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีพบว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดียังมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ และผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเพื่อให้คำฟ้องสมบูรณ์

/ครบถ้วน...



ครบถ้วนด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิกระทำได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคู่สัญญาที่พิพาทกับผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว แต่ฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานและเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเป็นฟ้องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงรับฟังต่อไปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินพร้อมกับเบี้ยปรับจำนวนสามเท่ารวมเป็นเงิน ๗๖๗,๗๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๗ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการเรียกเบี้ยปรับจำนวนสามเท่าเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๗ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขคำฟ้องในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง และการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดี เป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี จึงไม่อาจรับฟังได้

ประเด็นที่สอง ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นเงินจำนวนสามเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนหรือไม่ เพียงใด

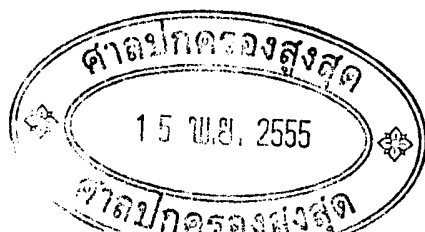
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นเงินจำนวนสามเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนนั้น มีสาเหตุเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และมีอำนาจในการกำหนดอัตราเบี้ยปรับที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่กลับมาชดใช้ทุน



/ชำระเบี้ยปรับ...

ชำระเบี้ยปรับจำนวนสามเท่าของเงินค่าจ้าง และต่อมาเพื่อให้การลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมติดังกล่าว คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๑) ของประกาศดังกล่าวกำหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการเต็มเวลา ให้ชดใช้เงินจำนวนสามเท่าของเงินเดือนและทุนหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการให้เป็นเบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานชดใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าวและมีหน้าที่ผูกพันต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่จะพิจารณาได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับเป็นเงินจำนวนสามเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนหรือไม่ จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ (๒) บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ มาตรา ๑๖ (๑๑) บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยที่ปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ (๒) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบดังกล่าวข้อ ๒๓ และข้อ ๒๗ ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยและการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่ารวมถึงอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ รวมตลอดทั้งการเรียกให้พนักงานมหาวิทยาลัยชำระเบี้ยปรับ

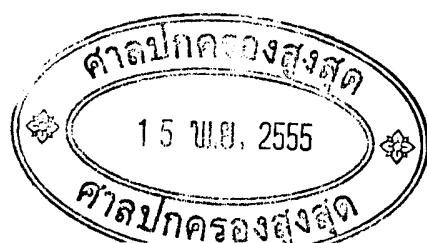


/ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี...

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดอัตราเบี้ยปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยในเรื่องการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของ คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมาย ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นกฎ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกบังคับ ให้ยอมผูกพันตนและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นประกาศที่ออกมาหลังจากผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ แล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถนำประกาศดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังกล่าว มีลักษณะเป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย การออกประกาศดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้หลักการบังคับใช้กฎหมาย ต้องไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายนั้น รัฐจะกระทำการได้ ก็ต่อเมื่อได้ประกาศให้บุคคลรับทราบถึงเนื้อหาของกฎหมายเพื่อที่ผู้อยู่ ในบังคับจะได้ควบคุมการกระทำของตนเองให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นว่านั้น และรัฐ ไม่อาจใช้อำนาจเพิ่มเติมให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลเกินกว่าผลทางกฎหมายที่มีอยู่ในขณะ กระทำการได้ จากหลักการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามที่กล่าวมา จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แม้คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีอำนาจ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



/เรื่อง...

เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แต่การออกประกาศดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับให้มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยข้อ ๕ วรรคหนึ่งของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงหนึ่งเท่า แต่ต่อมาคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๑) ของประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศชำระเบี้ยปรับเป็นเงินสูงถึงจำนวนสามเท่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นคู่สัญญาฝ่ายปกครองที่มีเอกสิทธิ์หรืออำนาจเหนือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองได้ฝ่ายเดียวก็ตาม แต่การออกประกาศดังกล่าวก็เป็นเพียงการได้มาซึ่งทรัพย์สินในส่วนของเบี้ยปรับที่เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น มิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นว่ามาตรการที่เกี่ยวกับเบี้ยปรับตามประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการภายใต้ความยินยอมแก้ไขสัญญาของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ตกลงแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับเพียงหนึ่งเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งของสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเบี้ยปรับเป็นจำนวนสามเท่าดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิโดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินเบี้ยปรับที่รับไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑๕,๘๒๐ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจำนวนสามเท่าจากผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยชดใช้เงินเบี้ยปรับจำนวนสามเท่า และผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ หลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยมีมติดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงผูกพันต้องปฏิบัติ



/ตามมติของ...

ตามมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น เห็นว่า จากการตรวจสอบ
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ แล้วปรากฏว่า มติคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ ราย
ลาศึกษาต่อ ซึ่งได้แก่ นางสาววิชชุดา สนวนานนท์ นางสาวอรพรรณ สุริยพันธุ์
และนางสาวมยุรี ตั้งเกียรติกำจาย มิได้พิจารณาการลาศึกษาของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงไม่อาจนำมติดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้

ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จำนวน ๓๑๕,๙๒๐ บาท ภายใน ๓๐ นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

นายชาญชัย แสงศักดิ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

Vin HAMAN

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพนพล เสงเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสุชาติ มงคลเลิศพล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุญญกริยากร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(Signature)

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(Signature)

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม

